



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

REGISTRO ORDINANZE DIRIGENZIALI

N. 211 del 24/08/2026

OGGETTO: Ordinanza dirigenziale di cessazione immediata di attività di pubblico spettacolo con intrattenimento musicale esercitata abusivamente da un locale di somministrazione alimenti e bevande

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Attività Economiche – Produttive (S.U.A.P.)

IL DIRIGENTE

Premesso che la ditta*****è titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ubicato nel Comune di Lamezia Terme in ***** (giusta SCIA cod. univoco CalabriaSuap n. *****);

Preso atto del verbale di contravvenzione ***** della Questura di Catanzaro, Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme, acquisito al protocollo comunale ***** elevato a carico del *****

***** titolare del pubblico esercizio ubicato in ***** con insegna ***** per aver commesso la violazione di cui all'art. 68 del R. D. n. 773/31 (TULPS) e sanzionata dall'art. 666, c. 1, del c.p.. L'organo verbalizzante ha accertato che in data***** il trasgressore ha organizzato e fatto svolgere, presso il suddetto locale, in luogo aperto al pubblico, un'attività di pubblico spettacolo con intrattenimento musicale con esibizione dal vivo e di un'impianto acustico, senza le necessarie autorizzazioni;

Viste le seguenti disposizioni:

- Art. 68 del TULPS "Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo."
- Art. 666 del c.p. "Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquanta euro a millecinquecentoquarantanove euro. (...) e' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il

quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma e' disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni. Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689";

Visto, altresì la disposizioni di cui:

- all'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attivita' ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari quando utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, devono presentare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge n. 447/1995."
- all'art. 12, comma 3 del Regolamento comunale della Polizia Locale n. 87/2019: "Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, l'uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale, nonché gli altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario, devono essere autorizzati; (...)"

Accertato mediante verifica degli atti d'ufficio, che la ditta *****non ha presentato alcuna SCIA o richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione di previsione di impatto acustico, che legittimasse lo spettacolo d'intrattenimento musicale, per come previsto dall'art. 68 del TULPS;

Considerato che ricorrono le condizioni per disporre, in assenza di licenza, la cessazione immediata dell'attivita' di spettacolo musicale, per come disposto dal 3° comma dell'articolo 666 del c.p., l'inibizione di qualsiasi strumentazione/riproduzione musicale su suolo pubblico, nonché di diffidare il trasgressore dal perpetrare l'abuso;

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale in presenza di atti di natura tipicamente gestionale ed esecutiva, la competenza risulta in capo ai dirigenti;
- il Decreto n. 36 del 30/12/2025, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto l'incarico di dirigente ad interim del Settore Governo del Territorio del Comune di Lamezia Terme;

Ritenuta l'inesistenza in capo al sottoscritto Dirigente ed al Responsabile del Procedimento, di cause di incompatibilita' o conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012, nonché del Codice di comportamento comunale;

Verificato in ordine all'area di rischio interessata dal presente provvedimento, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO 2025-2027, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Visti altresì:

- il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge 241/1990;

- il DPR 160/2010;
- il Regolamento Comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza,

ORDINA

al sig.

 ***** rappresentante legale della ditta ***** , titolare del
 pubblico esercizio ubicato in *****:

- ai sensi del comma 3° dell'articolo 666 del c.p., la cessazione immediata dell'attività di intrattenimento di pubblico spettacolo musicale;
- ai sensi dell'art. 12 del Regolamento comunale della Polizia Locale n. 87/2019 l'inibizione all'utilizzo di impianti di diffusione sonore e/o strumenti musicali all'esterno del locale, in assenza di presentazione di idonea documentazione legittimante l'attività da svolgersi.

AVVERTE

- che in caso di reiterazione della violazione si procederà con la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni ai sensi del comma 3° dell'articolo 666 del c.p.. In tal senso la presente ordinanza vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990;
- la presente ordinanza ha il valore di diffida ai sensi dell'art. 21-ter, legge 241/1990 e s.m.i., in relazione all'esecuzione coattiva in caso di inosservanza;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ex D.Lgs. 104/2010, Ricorso dinanzi al TAR Calabria entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ex DPR 1199/1971, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima notifica.

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento alla ditta *****
 ;
- la pubblicazione sull'albo pretorio di questo Comune;
- la trasmissione del presente provvedimento al Comando della Polizia Locale incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto dell'ordinanza, ed all'Ufficio Entrate per il seguito di competenza ai fini dell'ingiunzione di pagamento, ed alla Questura di Catanzaro, Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme;

Il Responsabile del Procedimento
 Dott.ssa Franca Cefala'

Il Dirigente firmatario dichiara che la sottoscrizione della presente ordinanza contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto

controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Lamezia Terme, lì 24/08/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO